



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-406-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 22 de Julio de 2019

Referencia: EX-2018-33523009-APN-DGD#MPYT - CONC. 1436

VISTO el Expediente N° EX-2018-33523009-APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, en fecha 23 de marzo de 2017 se notificó la operación de concentración económica, consistente en una transacción efectuada a nivel local, a través de la cual, la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., adquiere del señor Don ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA (M.I. N° 12.045.859) el CIEN POR CIENTO (100 %) de las cuotas de la firma LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L.; el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) del capital social de la firma ODS S.A.; el DOS COMA SEIS DOS CINCO POR CIENTO (2,625 %) del capital social de la firma IECSA S.A., hoy denominada la firma SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A.; y el UNO COMA CERO OCHO POR CIENTO (1,08 %) del capital social de la firma CREAURBAN S.A.

Que con fecha 16 de marzo de 2017, el señor Don ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA remitió una Oferta a la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., la que fue aceptada por este mismo en igual fecha, quedando celebrado entre ambas partes el contrato de compraventa de acciones.

Que, como consecuencia de la citada operación el señor Don ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA vendió y transfirió la totalidad de sus participaciones en las firmas LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L., ODS S.A., IECSA S.A. y CREAURBAN S.A. a la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., lo que implica la cesión, venta y transferencia de las acciones mencionadas, y todos los derechos y beneficios económicos, políticos y de voto inherentes a las mismas.

Que el cierre de la transacción y efectiva transferencia de las acciones por parte del señor Don

ANGELJORGE ANTONIO CALCATERRA a favor de la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., se produjo el día el 16 de marzo de 2017.

Que en la presentación inicial de fecha 23 de marzo de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de la Oferta para la celebración del Contrato de Compra-venta de Acciones, acompañando el informe no confidencial.

Que, después de varios requerimientos de la ex COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitando a las partes que acompañaran nuevo informe no confidencial que contenga la información necesaria para analizar la operación, el día 2 de marzo de 2018, realizaron una presentación dando cumplimiento con lo solicitado.

Que en relación a la procedencia de las confidencialidades solicitadas, y considerando que la documentación presentada por las partes, importa información sensible para la concepción de las mismas, la mencionada ex Comisión Nacional considera que deben concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes en fechas 23 de marzo de 2017, a saber: punto 2 f), Oferta para la Celebración del Contrato de Compra-venta de Acciones, y 5 de diciembre de 2017, en relación al Punto 2 f.) Contrato de Prenda de Acciones, por lo que debe otorgarse carácter definitivo a los anexos confidenciales.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 25 de junio de 2019, correspondiente a la “CONC. 1436”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, consistente en una transacción, a través de la cual, la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC. adquiere del señor Don ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las cuotas de las firmas LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L.; el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) del capital social de la firma ODS S.A.; el DOS COMA SEIS DOS CINCO POR CIENTO (2,625 %) del capital social de la firma IECSA S.A.; y el UNO COMA CERO OCHO POR CIENTO (1,08 %) del capital social de la firma CREAURBAN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 y conceder de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes en fecha 16 de marzo de 2017, a saber: punto 2 f), Oferta para la Celebración del Contrato de Compra-venta de Acciones, y de la solicitada en fecha 5 de diciembre de 2017, en relación al Punto 2 f.) Contrato de Prenda de Acciones, formando con la documentación reservada por la Dirección de Registro un anexo confidencial definitivo.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes los días 23 de marzo de 2017, a saber: punto 2 f), Oferta para la Celebración del Contrato de Compraventa de Acciones, y 5 de diciembre de 2017, en relación al Punto 2 f.) Contrato de Prenda de Acciones, formando un anexo confidencial definitivo con la documentación reservada por la Dirección de Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en una transacción, a través de la cual, la firma EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., adquiere del señor Don ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA (M.I. N° 12.045.859) el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las cuotas de las firmas LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L.; el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) del capital social de la firma ODS S.A.; el DOS COMA SEIS DOS CINCO POR CIENTO (2,625 %) del capital social de la firma IECSA S.A.; y el UNO COMA CERO OCHO POR CIENTO (1,08 %) del capital social de la firma CREAURBAN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 25 de julio de 2019, correspondiente a la “CONC.1436”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2019-57263284-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.07.22 18:25:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-57263284-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Junio de 2019

Referencia: CONC. 1436 - ART. 13 A

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX- 2018-33523009--APN-DGD#MP (anteriormente Expte. S01: 0108917/20179 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “EMES ENERGÍA ARGENTINA, LLC Y ÁNGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DELA LEY 25.156 (CONC. 1436)”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en una transacción efectuada a nivel local, a través de la cual, EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., (en adelante “EEA”) adquiere a ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA (en adelante “AJAC”): a) el 100% de las cuotas de LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L. (en adelante “LATIFER”); b) el 100% del capital social, directo e indirecto, de ODS S.A.¹ (en adelante “ODS”); c) el 100% del capital social, directo e indirecto, de IECSA S.A.² (hoy SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. – en adelante “IECSA”); y d) el 100% del capital social, directo e indirecto, de CREAURBAN S.A.³ (en adelante “CREAURBAN”).

2. Con fecha 16 de marzo de 2017, AJAC remitió una Oferta a EEA, la que fue aceptada por este mismo en igual fecha, quedando celebrado entre ambas partes el contrato de compraventa de acciones.

3. Como consecuencia de la operación AJAC vendió y transfirió la totalidad de sus participaciones en LATIFER, ODS, IECSA y CREAURBAN a EEA, lo que implica la cesión, venta y transferencia de las acciones mencionadas, y todos los derechos y beneficios económicos, políticos y de voto inherentes a las mismas.

4. El cierre de la transacción y efectiva transferencia de las acciones por parte de AJAC a favor de EEA se produjo el 16 de marzo de 2017⁴, y la operación fue notificada el 23 de marzo de 2017, en tiempo y forma.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la Parte Compradora

5. EEA, es una sociedad de responsabilidad limitada, debidamente constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. Previo a la operación EEA, no tenía actividades previas en el país, y con posterioridad, su única actividad consiste en ser titular de forma directa de las acciones de ODS, IECSA y CREAURBAN.

6. EEA, se encuentra controlado por GRUPO MTRES S.A. (en adelante “GM3”), con el 100% de las acciones, siendo una empresa debidamente constituida en la R.O. del Uruguay, y cuya actividad principal es la compra y tenencia de capital accionario de compañías en el exterior, como así también, inversiones en valores mobiliarios en general, y que posee como principal activo inversiones de PAMPA ENERGÍA S.A., con el 3,75% de las acciones, (en adelante “PAMPA”, sociedad argentina, holding de inversiones energéticas.

7. GM3, se encuentra controlada por TRESEMES LTD., (en adelante “TRESEMES”), con el 100% de las acciones, empresa constituida de acuerdo a las leyes de la Isla Caimán, y que previo a esta operación, no tenía actividad en Argentina.⁵

8. A su vez, TRESEMES, se encuentra controlada por EMES INVERSORA S.A. (en adelante “EISA”), con el 100% de las acciones. EISA es una sociedad anónima argentina, que tiene como actividad principal la de invertir dentro y fuera de la República Argentina.

9. Los accionistas de EISA, y por lo tanto últimos controlantes de EEA, son: MARCELO MARCOS MINDLIN (en adelante “MMM”), con una participación del 80% de las acciones de EISA, DAMIÁN MIGUEL MINDLIN (en adelante “DM”), con el 10% de las acciones y GUSTAVO MARIANI (en adelante “GM”) con el 10% restante.

10. Por su parte, El grupo comprador, es decir MMM, DM y GM, tienen participaciones en:

11. DOLPHIN FINANCE S.A., sociedad anónima argentina, cuya actividad principal es la tenencia de acciones en sociedades anónimas, en particular, las que tienen como objeto actividades y servicios financiero. Las participaciones accionarias son las siguientes: MMM con el 80%, DM con el 10% y GM con el 10% restante.

12. DOLPHIN FINANCE S.A., tiene participación accionaria en DOLPHIN CRÉDITOS HOLDING S.A., sociedad anónima argentina, cuya actividad principal es la tenencia de acciones en sociedades anónimas, en particular las que tienen como objeto actividades y servicios financieros. Su participación es del 99,94% en tanto que el 0,06% restante le pertenece a EISA.

13. DOLPHIN CRÉDITOS S.A., es una sociedad argentina cuya actividad principal es la tenencia de acciones en sociedades anónimas, en particular las que tienen como objeto actividades y servicios financieros. A su vez, ésta, tiene participaciones accionarias en GRUPO ST S.A. del 12%, en PRÉSTAMOS Y SERVICIOS S.A., del 50%. Sus accionistas son: DOLPHIN CRÉDITOS HOLDINGS S.A., con una participación del 33,84%, MMM con una participación del 49,27%, DM con el 6,16%, GM con el 6,16%, RICARDO TORRES (en adelante “RT”) con el 2,28% y ARIEL SCHAPIRA (en adelante “AS”) con el 2,28% restante.

14. A su vez, MMM, DM y GM son los accionistas de GRUPO EMES S.A. (antes GRUPO DOLPHIN S.A.), sociedad que se dedica a actividades aerocomerciales y financieras. Las participaciones accionarias de sus titulares son MMM el 80%, DM con el 10% y GM con el 10% restante.

15. CT MITRE OFFICE S.A., sociedad argentina que se dedica a emprendimientos y desarrollos inmobiliarios, limitándose al alquiler de oficinas. Sus accionistas son MMM con el 55,56%, AS con el 22,22%, DM con el 11% y GM con el 11,11% restante.

16. SITIOS ARGENTINOS S.A., es una sociedad argentina, que al mes de marzo de 2017, no presentaba actividad. Sus accionistas son MMM con el 60%, AS con el 20%, DM con el 10% y GM con el 10% restante.

17. GRUPO DOLPHIN HOLDING S.A., es una sociedad anónima argentina, dedicada a realizar inversiones en sociedades. Es titular del 50% de las acciones del capital social de ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A., empresa argentina que se dedica a operar en seguros de retiro exclusivamente en la República Argentina, operando también con rentas vitalicias previsionales y rentas derivadas de la Ley de Contrato de Trabajo. También se dedica a coberturas de seguro de retiro voluntario individual y colectivo. También tiene el 50% de las acciones de ORÍGENES SEGUROS S.A., empresa que se dedica a operar en seguro de vida, accidentes, personales, salud y sepelio.

18. ARPHC S.A., cuyo objeto prevé que se dedique a fines financieros o de inversión⁶, los accionistas son MMM con el 55% y DM con el 45% restante.

19. ESTANCIA MARÍA S.A., sociedad anónima argentina, cuyo objeto prevé que se dedique a llevar adelante actividades relacionadas con la administración, arrendamiento y urbanización de lotes e inmuebles.

20. EMES AIR S.A., es una empresa argentina, cuya actividad principal es la explotación de servicios de transporte aéreo no regular y la realización de actividades relacionadas a las aeronaves. Sus accionistas son MMM con el 80% de las acciones, DM con el 10% y GM con el 10% restante.

21. PAMPA ENERGÍA S.A. (en adelante “PAMPA”), es una empresa argentina, holding, de capital abierto. A través de sus subsidiarias y controladas, se dedica a la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a la exploración, explotación y extracción de petróleo y gas y a la producción, transporte, refinación, despacho y comercialización de combustibles. Los accionistas de PAMPA (que conformaban el grupo de control) son MMM con el 13,40% del capital accionario y los derechos de voto, DM con el 2,62%, GM con el 2,58% y RT con el 1,72%. Asimismo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad-Anses tiene acciones que representan el 16,62% del capital social y de los votos de PAMPA.

22. Las empresas pertenecientes a PAMPA, son las siguientes:

23. INVERSORA NIHUILES S.A. es una sociedad anónima argentina, cuya actividad principal consiste en realizar inversiones, poseyendo acciones que representan el 52,04% del capital social de Hidroeléctrica Los Nihuales S.A. (en adelante “HINISA”). Pampa posee una participación societaria en la sociedad inversora del 90,27%.

24. HINISA es una empresa argentina dedicada principalmente a la generación hidroeléctrica. Tiene una participación del 4,5% en el capital social de Termoeléctrica José De San Martín S.A. (en adelante “TMS”) y una participación del 4,5% en el capital social de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (en adelante “TMB”).

25. INVERSORA DIAMANTE S.A. es una sociedad argentina, cuya actividad principal consiste en realizar inversiones, teniendo acciones por el 59% de la sociedad Hidroeléctrica Diamante S.A. (en adelante “HIDISA”). Pampa posee una participación societaria en la sociedad inversora del 91%.

26. HIDISA es una empresa argentina, cuya actividad principal consiste en la generación hidroeléctrica. A su vez, HINISA posee una participación del 2,4% en el capital social de TMS y una participación del 2,4% en el capital social de TMB.

27. INVERSORA PIEDRA BUENA S.A. es una sociedad inversora, de la que Pampa tiene acciones que, de manera directa e indirecta, representan el 100% del capital social. Esta sociedad tiene el control de Central Térmica Piedra Buena S.A. (en adelante “CPB”).

28. CPB es una sociedad argentina dedicada a la generación de energía a través de una central térmica. A su vez, CPB posee participaciones minoritarias en TMS y TMB.

29. CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA S.A. (en adelante “CTLL”) es una compañía argentina cuyo objeto es llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros la explotación u operación de centrales térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra fuente para la generación y producción de energía eléctrica y su comercialización y la importación y exportación de materias primas y todo tipo de bienes, productos derivados y maquinarias relacionadas con el objeto social. Pampa, de forma directa e indirecta, es titular del 100% de las acciones de CTLL.

30. CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A. (en adelante “CTG”) es una compañía argentina cuyo objeto es llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros la explotación u operación de centrales térmicas, hidroeléctricas o de cualquier otra fuente, para la generación y producción de energía eléctrica y su comercialización y la importación y exportación de materias primas y todo tipo de bienes, productos derivados y maquinarias relacionadas con el objeto social. Esta sociedad se encuentra controlada por CTLL, teniendo el 64,26% de las acciones y Pampa el 26,17%.

31. GREENWIND S.A. es una sociedad argentina cuyo propósito es el desarrollo de un proyecto eólico denominado “Corti”, que consistirá en un parque eólico situado en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. El único activo de GREENWIND S.A. consiste en el derecho de usufructo sobre 1.500 hectáreas de tierra por un período de 27 años. CTLL posee el 100% del capital accionario.

32. PARQUES EÓLICOS DEL FIN DEL MUNDO S.A. es una sociedad argentina cuyo propósito es el desarrollo de un proyecto eólico denominado “Parque Eólico de La Bahía” ubicado en Bajo Hondo, Coronel Rosales, Provincia de Buenos Aires. El único activo de esta sociedad consiste en el derecho de usufructo sobre 500 hectáreas de tierra por un período de 23 años. CTLL posee el 100% del capital accionario.

33. PARQUES EÓLICOS ARGENTINOS S.A. es una sociedad anónima argentina cuyo propósito es el desarrollo de un proyecto eólico denominado “Parque Eólico las Armas”, ubicado en Las Armas, Partido de Maipú, Provincia de Buenos Aires. El único activo de esta sociedad consiste en el derecho de usufructo sobre 440 hectáreas de tierra. CTLL posee el 100% del capital accionario.

34. PAMPA COMERCIALIZADORA S.A. (en adelante “PACOSA”) Es una sociedad anónima argentina dedicada a (i) actividades de inversión; (ii) actividades comerciales (en particular adquisición y venta mayorista de energía eléctrica y de gas producida por terceros y a consumir por terceros); y (iii) prestaciones de servicios. PAMPA, de forma directa e indirecta, es titular del 100% de las sus acciones.

35. TRANSELEC ARGENTINA S.A. (en adelante “TRANSELEC”) es una sociedad argentina que se dedica a realizar inversiones. Posee una participación conjunta de control, el 50% del capital, en la COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A. (en adelante “CITELEC”) y el otro 50% la compañía estatal ENERGÍA ARGENTINA S.A. (en adelante “ENARSA”).

36. CITELEC es una sociedad anónima argentina de inversión titular del 52,65% de las acciones de la Compañía de TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN S.A. (en adelante “TRANSENER”). Como se mencionó, TRANSELEC es titular del 50% del paquete accionario de CITELEC mientras que la otra participación del 50% en el capital la tiene ENARSA⁷.

37. TRANSENER es una sociedad anónima argentina dedicada, en su carácter de única concesionaria y en conjunto con sus subsidiarias, al transporte de energía eléctrica de alta tensión. Tal y como fuera expresado en el punto anterior, por intermedio de CITELEC, PAMPA controla en forma conjunta a TRANSENER con ENARSA (o quien lo suceda)⁸.

38. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (en adelante “TRANSBA”) es una sociedad anónima argentina dedicada principalmente a la actividad de transporte de energía eléctrica. Al igual que TRANSENER, se encuentra sujeta al control conjunto e indirecto de PAMPA, toda vez que TRANSENER es titular del 90% del capital social de TRANSBA.

39. TRANSENER INTERNACIONAL LTDA. es una sociedad brasileña, por medio de la cual TRANSENER realiza actividades en la República de Brasil, que constan principalmente en la operación y el mantenimiento de líneas de transmisión de alta tensión, a través de prestación de servicios contratados a ciertas empresas adjudicatarias de concesiones. Esta sociedad no opera en la República Argentina.

40. IEASA S.A. (en adelante “IEASA”) es una sociedad argentina cuya única actividad es ser inversora, poseyendo aproximadamente la totalidad del capital social de EASA S.A. (en adelante “EASA”). Se encuentra controlada íntegramente, en forma directa e indirecta, por PAMPA.

41. EASA es la sociedad anónima argentina cuyas actividades se limitan a mantener una participación controlante de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (en adelante “EDENOR”) y a brindarle, a esta última, ciertos servicios de consultoría financiera.

42. EDENOR es una sociedad anónima argentina y la actividad que desarrolla es la distribución y comercialización de energía eléctrica en forma exclusiva en algunos partidos de la zona noroeste del área metropolitana del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función del contrato de concesión suscripto con el Estado Nacional. Se encuentra directamente controlada por EASA, la que tiene el 51% del capital social de EDENOR, acciones que han sido prendadas a favor del gobierno argentino a efectos de garantizar las obligaciones estipuladas en la concesión. El resto de las acciones de EDENOR están sujetas al régimen de oferta pública.

43. PETROLERA PAMPA S.A. es una sociedad anónima argentina, dedicada a la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas y a la comercialización de los mismos. PAMPA posee una participación accionaria, de forma directa e indirecta, del 49,6002% de esta sociedad que se encuentra sujeta al régimen de oferta pública de sus acciones en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

44. PAMPA INVERSIONES S.A. (en adelante “PISA”) es una sociedad anónima uruguaya dedicada a realizar inversiones en la República Argentina, o en el exterior. Se encuentra controlada íntegramente por PAMPA, de manera directa e indirecta.

45. PAMPA PARTICIPACIONES S.A. es una sociedad anónima argentina dedicada a realizar inversiones, controlada íntegramente por PAMPA, de manera directa e indirecta.

46. PAMPA PARTICIPACIONES II S.A. es una sociedad anónima argentina dedicada a realizar inversiones, controlada íntegramente por PAMPA, de manera directa e indirecta.

47. BODEGA LOMA LA LATA S.A. (en adelante “BLL”) es una sociedad argentina, dedicada a realizar actividades vinculadas en el sector agropecuario y en especial con el sector vitivinícola, controlada íntegramente por PAMPA.

48. PETROBRAS ARGENTINA S.A. (en adelante “PESA”) es una sociedad anónima argentina que, como compañía energética integrada, se dedica a realizar una gran variedad de operaciones en el mercado de los hidrocarburos, tales como la exploración, producción, refinación, comercialización y transporte. El segmento de exploración y producción de petróleo y gas es el núcleo de negocios de PESA, la que también se encuentra activa en la generación y transmisión de energía eléctrica. PESA es controlada por Petrobras Participaciones S.L., sociedad holding, registrada como sociedad de responsabilidad limitada bajo las leyes españolas, íntegramente controlada por PAMPA⁹.

49. A su vez, PESA participa en las siguientes empresas:

50. PETROBRAS ENERGÍA INTERNACIONAL S.A. (en adelante “PEISA”) es una sociedad argentina que realiza actividades de inversión y financieras en bienes muebles, inmuebles, títulos cotizables o no, operaciones sobre acciones, pudiendo tomar participación en sociedades nacionales o extranjeras y operaciones financieras en general. PESA es titular de forma directa e indirecta del 100% del capital social de esta sociedad.

51. PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. es una compañía constituida en la República Argentina cuya actividad principal es la exploración, desarrollo y producción del petróleo crudo y gas natural. PESA posee una participación societaria en dicha sociedad del 58,88%.

52. Eg3 RED S.A. es una sociedad constituida en la República Argentina. Su objeto es la instalación, explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles, lubricantes y sus derivados. PESA tiene acciones que representan directamente el 95% del capital social de esta sociedad.

53. ENECOR S.A. (en adelante “ENECOR”) es una compañía constituida en la República Argentina. Su objeto es llevar a cabo la construcción, operación y mantenimiento de las obras necesarias y de los servicios de electroducto correspondientes a la obra Estación Transformadora “Paso de la Patria”, en la Provincia de Corrientes, su vinculación con la Estación Transformadora “Santa Catalina”, Provincia de Corrientes y obras complementarias. PESA posee una participación societaria en dicha sociedad del 70%.

54. WORLD ENERGY BUSINESS S.A. es una compañía constituida en la República Argentina cuya actividad principal es la comercialización y transporte de hidrocarburos y energía. PEISA tiene acciones que representan el 95% de las acciones de esta sociedad.

55. ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. (en adelante “ALBARES”) es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina y controlada íntegramente por PESA. La única actividad que desarrolla ALBARES es la construcción de una nueva central de generación térmica en el Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires.

I.2.2. Por la Parte Vendedora

56. AJAC, (DNI 12.045.859), es una persona física, de nacionalidad argentina.

I.2.3. Objeto de la Operación

57. LATIFER, es una empresa debidamente constituida bajo las leyes del Reino de España. Su titular es AJAC con una participación accionaria en LATIFER del 100% de las acciones. La única actividad de LATIFER en Argentina consiste en ser titular de las acciones de ODS con el 49%, IECSA 2,62% y CREAURBAN con el 1,080%.

58. ODS, es una sociedad anónima argentina, holding, cuya actividad es la financiera o deinversión, mediante la realización de aportes o inversiones de capital y/o tecnología. Sus accionistas son AJAC con el 51% de las acciones y LATIFER con el 49%. Su única actividad consiste en ser titular de las acciones argentinas y extranjeras, siendo la principal IECSA con una participación del 94,76%.

59. IECSA, es una empresa dedicada a realizar construcciones de obras de infraestructura de gran magnitud, tales como redes pluviales y cloacales, edificios de alta complejidad, autopistas y obras viales, presas y obras de saneamiento, obras de infraestructura ferroviaria y portuaria. Principalmente se dedica a realizar construcciones civiles, en las que participa por licitación pública. Sus accionistas son: AJAC con el 2,62%, LATIFER con el 2,62% y ODS con el 94,76%.

60. CREAURBAN, sociedad anónima argentina, se dedica al desarrollo inmobiliario integral. Se dedica principalmente a la construcción, restauración, remodelación de proyectos como hospitales, edificios, monumentos y proyectos de viviendas social y redes de servicios urbanos. Sus accionistas son AJAC con

una participación del 1,080%, LATIFER con una participación del 1,080%, IEACSA con una participación del 94,63% y ODS con una participación del 3,210%.

61. A su vez, IECSA, tiene participaciones en las siguientes empresas:

62. CINCOVIAL S.A. (en adelante “CINCOVIAL”), empresa argentina, creada con el fin de cumplir con contratos de concesión del Peaje Corredor Vial N° 5, llevando adelante tareas de construcción, reparación, conservación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de la referida concesión del Corredor Vial. IECSA es titular del 95% de las acciones y los votos, en tanto que CREAURBAN tiene el 5% restante.

63. COMPAÑÍA AMERICANA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. (en adelante “CATESA”), es una compañía cuya actividad principal es la construcción, operación y mantenimiento de la Estación Transformadora Esperanza, correspondiente a la interconexión Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos. IECSA tiene el 51% del capital accionario y los votos y CREAURBAN el 49% restante.

64. PROFINGAS S.A. (en adelante “PROFINGAS”), es una empresa dedicada a la administración del acuerdo celebrado entre la provincia de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. para la construcción de un gasoducto y el tendido de redes de distribución domiciliaria de gas natural. IECSA es titular del 95% de las acciones y de los votos, en tanto que CREAURBAN es titular del 5% restante.

65. FOCOLARE S.A. (en adelante “FOCOLARE”), empresa desarrolladora dedicada al proyecto inmobiliario. IECSA es titular del 95% de las acciones con derecho a voto, en tanto que ODS es titular del 5% restante.

66. FIDUS S.G.R. (en adelante “FIDUS”), es una sociedad de garantía recíproca que tiene por objeto de facilitar el acceso al crédito a sus socios principales, mediante la celebración de contratos de garantía recíproca.

67. CORPUS ENERGÍA S.A., en la actualidad es una sociedad que no tiene actividad. IECSA es titular del 80% del capital social, y CREAURBAN titular del 20% restante.

68. POSADAS ENCARNACIÓN S.A. (en adelante “POSADAS”) es una sociedad argentina que participó en el Consorcio Puente Posadas Encarnación, que resultó adjudicataria de la construcción del mencionado puente. El capital accionario y los votos de POSADAS se encuentran distribuidos de la siguiente manera: IECSA 95% y ODS 5%.

69. MINERA GEOMETALES S.A. (en adelante “MINERA GEOMETALES”), es una empresa dedicada a realizar la explotación y exploración de recursos minerales, y en especial la exploración geológica en proyectos de oro y cobre¹⁰. IECSA tiene el 50% del capital accionario y los votos y SIDERCO AMERICANA S.A. el 50% restante.

70. LÍNEAS MESOPOTÁMICAS S.A. (en adelante “LIMSA”) es la empresa que resultó adjudicataria de las obras vinculadas con las líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública internacional para la Interconexión Rincón Santa María – Rodríguez y del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento. LIMSA está dedicada a la construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de dicha interconexión y de la presentación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente en dicho subtramo. El capital accionario y los votos de LIMSA se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Grupo Isolux Corsán S.A. el 33,33%; IECSA con el 32,83%; Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A. con el 32,83%, y Litsa S.A. con el 1,01% restante.

71. LÍNEAS DEL NORTE S.A. (en adelante “Linsa”) es la empresa que resultó adjudicataria de las obras vinculadas con las líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública internacional para la Interconexión - NEA – NOA y del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento. Linsa

está dedicada a la construcción, operación y mantenimiento de la referida interconexión y de la presentación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente en dicho subtramo. El capital accionario y los votos de LINSa se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Grupo Isolux Corsán S.A. con el 33,33%; IECSA con el 33,33% y Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A. con el 33.34 % restante.

72. LÍNEAS DEL COMAHUE CUYO S.A. (en adelante “LICCSA”) es la empresa adjudicataria de las obras vinculadas con líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública nacional e internacional para la Interconexión Comahue – Cuyo y del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento. LICCSA está dedicada a la construcción, operación y mantenimiento de la referida interconexión y de la presentación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente en dicho subtramo. El capital accionario y los votos de LICCSA se encuentran distribuidos de la siguiente manera: José Cartellone Construcciones S.A. con el 33.34%; IECSA con el 33,33%; Isolux Ingeniería S.A. con el 13,34%, e Isolux Energia e Participacoes S.A. con el 20% restante.

73. SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A. (en adelante “DIQUE 4”) tiene como finalidad llevar a cabo la operación que constituye el objeto de la licitación realizada por Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., y qué resultó adjudicataria para la construcción y venta de unidades funcionales de la parcela 1c Manzana 1P, Dique 4, lado este, Puerto Madero. El capital accionario y los votos de DIQUE 4 se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Emepa S.A. con el 30,88%; CREAURBAN con el 35,08%; Amarilla Gas con el 10,53% y (d) Fernández Prieto S.A. 10,53%, (e) Trelec S.A.: 75%, y (f) Faustina Inversora S.A. 5,26%.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

74. Las partes notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

75. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

76. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

77. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018-publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018¹¹, estableció en el artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

III. PROCEDIMIENTO

78. El día 23 de marzo de 2017, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1, solicitando asimismo, la confidencialidad de la documentación por el cual se instrumentó la Oferta del acuerdo de compraventa, acompañando un informe no confidencial al respecto.

79. Con fecha 17 de abril de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la presentación efectuada por las partes de fechas, no satisfacía los requerimientos

establecidos en el F1, por lo que consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en los acápites 2 y 4 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia, la que fue notificada a LOS COMPRADORES el día 19 de abril de 2017 y a AJAC el día 20 de diciembre de 2017, asimismo, y en relación a la confidencialidad solicitada sobre el Punto 2.f), ésta Comisión Nacional, solicitó a las partes que acompañaran un informe no confidencial que contenga mayor información que puedan permitir un correcto análisis de la documentación en cuestión, reservando provisoriamente por ante la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional, la documentación identificada como: “ANEXO CONFIDENCIAL (CONC. 1436)”.

80. Con fecha 3 de mayo de 2017, y atento lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta CNDC solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENEREGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN la intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica objeto del presente expediente.

81. Con fecha 3 de mayo de 2017, se envió mediante notas los oficios ordenados en igual fecha a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

82. Con fecha 5 de mayo de 2017, se enviaron mediante notas los oficios ordenados en fecha 3 de mayo de 2017, al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENEREGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, y con fecha 11 de mayo de 2017 al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

83. En fecha 30 de mayo de 2017, Nestor Marcelo Lamboglia, Coordinador de la Secretaría de Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, conforme fs. 174/181, IF-2018-33789594-APN-DR#CNDC, solicitó a esta Comisión Nacional la remisión de la información pertinente a los efectos de emitir la opinión solicitada, ver fs. la que fue remitida mediante nota de estilo el 23 de junio de 2017, de conformidad con lo obrante a fs. 142/145 del IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

84. En fecha 16 de junio de 2017, y de conformidad con lo manifestado por Marcelo Nestor Lamboglia, se remitió al Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación, copia del Formulario F1 de Notificación de la Operación de Concentración Económica, a los efectos de tomar la intervención que le compete, la que fue notificada el 23 de junio de 2017, fs. 144 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

85. En fecha 3 de julio de 2017, el Lic. Darío Arrue, Jefe del Area de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, solicitó a esta Comisión Nacional se le remita copia del Formulario F1, a fin de identificar con claridad las empresas involucradas en la operación, fs. 146-147 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

86. En fecha 10 de julio de 2017, y de conformidad con lo requerido por el Lic. Dario Arrue, se remitió al Sr. Presidente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, copia del Formulario F1, a los efectos de tomar la intervención que le compete, la que fue notificada el 14 de julio de 2017, según surge de fs.149-150 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

87. En fecha 25 de julio de 2017, Alejandro Valerio Sruoga, Secreatrio de la Secretaría de Energía Eléctrica

del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, realizó una presentación identificada como Nota NO-2017-15027880-APN-DECEE#MEM, manifestando que en relación a la solicitud cursada al Ministerio de Energía y Minería de la Nación¹², dicha entidad requirió un informe de opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica, y que la misma fue elaborada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMINCA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, en la cual se concluye que “dado que las empresas a ser vendidas que tienen relación con la posible operación de concentración económica no pertenecen al MEM en su carácter de Agentes, esta Dirección no encuentra que se produzca impacto sobre la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista”, se tuvo por cumplida la intervención que les fuera requerida, conforme luce agregado a fs. 8-13 del IF-2018-33790245-APN-DR#CNDC.

88. Con fecha 27 de julio de 2017, esta Comisión Nacional envió a Nestor Marcelo Lamboglia, Coordinador de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, copia del Formulario F1 de Concentraciones a los efectos que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación puedan tomar la intervención que le compete, la que fue notificada el 31 de julio de 2017, según obra a fs. 160-201 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC y fs. 1-7 del IF-2018-33790245-APN-DR#CNDC.

89. Con fecha 23 de noviembre de 2018, Eduardo Gugliemini, Asesor Legal de la Dirección General de Coordinación Legal Eléctrica del Ministerio de Hacienda, envió a esta Comisión Nacional una Nota, identificada como NO-2018-60596558-APN-DGLE#MHA, manifestando que a los efectos de poder emitir opinión fundada en relación al requerimiento formulado en fecha 3 de mayo de 2017¹³, se le remita copia del correspondiente Formulario F1.

90. Con fecha 5 de diciembre de 2018, Osvaldo Bertelli, Asesor Legal de la Dirección General de Coordinación Legal Eléctrica del Ministerio de Hacienda, realizó una presentación, mediante Nota, identificada como NO-2018-63352849-APN-DGCLE#MHA, en el que manifestó que habiendo dado respuesta a los requerimientos efectuados tanto al Señor Secretario de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería de la Nación¹⁴ y al Señor Ministro de Energía y Minería de la Nación¹⁵, se deje sin efecto la Nota descripta en el acápite 89.

91. Con fecha 29 de enero de 2018, Ricardo A. Martínez Leone, Presidente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, realizó una presentación identificada como NOTA ENRE 129683, manifestando que “...no se encuentra alcanzada por las incompatibilidades o restricciones previstas en la Ley N° 24.065 y su Decreto Reglamentario, por lo que, en lo que corresponde a la competencia de este Ente, no existen objeciones a la misma”, se tuvo por agregado, conforme luce agregado a fs. 8-11 del IF-2018-33790127-APN-DR#CNDC.

92. Habiendo transcurrido los quince (15) días que otorga la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, en su Artículo 16, para contestar la Comunicación Oficial cursada mediante Oficios a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN; a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), efectuadas con fechas 3 de mayo de 2017 y 5 de mayo de 2017 respectivamente, y cuyos vencimientos operaron día 24 de mayo de 2017 y 30 de mayo de 2017, para las últimas dos, esta Comisión Nacional entiende que corresponde considerar que los entes reguladores no tienen objeciones que realizar sobre la operación notificada en las presentes actuaciones.

93. Finalmente, luego de varias presentaciones, con fecha 13 de mayo de 2019, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

94. IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA

COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza y efectos de la operación

95. De acuerdo con lo previamente expuesto, la presente operación consiste en la adquisición por parte de EMES ENERGÍA ARGENTINA, LLC de: (a) el 100% del capital social de Latina De Infraestructuras, Ferrocarriles e Inversiones S.L.; (b) el 51% del capital social de ODS. S.A. sociedad argentina; (c) el 2,625% del capital social de IECSA S.A. (hoy denominada SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.), y (d) el 1,08% del capital social de CREAURBAN S.A. Como resultado de la operación, el comprador pasa a detentar el control social de dichas firmas.

96. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas.

Tabla 1: Actividades de las empresas afectadas en Argentina

Empresas afectadas	Actividad económica principal
OBJETO	
IECSA S.A. (actualmente denominada SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A.)	Construcción de obras de infraestructura de gran magnitud, principalmente relacionadas con obra pública y a las que se acceden por licitaciones, por sí misma y/o a través de sus sociedades vinculadas, constituyendo y participando en Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) con otras firmas. Incluye desde la construcción de redes pluviales y cloacales, edificios de alta complejidad, puentes de grandes luces, autopistas y obras viales, presas y obras de saneamiento, obras ferroviarias y portuarias, electromontajes industriales, hasta obras de infraestructura para la generación y de transmisión de energía, y la construcción de ductos.
CREAURBAN S.A.	Desarrollo inmobiliario integral, dedicándose principalmente a la construcción, restauración, remodelación de proyectos como hospitales, edificios, monumentos y proyectos de viviendas social y redes de servicios urbanos.
CINCOVIAL S.A.	Construcción, reparación, conservación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación mediante el sistema de concesión del peaje del Corredor vial N°5.
COMPAÑÍA AMERICANA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (CATESA)	Construcción, operación y mantenimiento de la Estación Transformadora Esperanza de 500/220/132Kv, correspondiente a la Interconexión Pico Truncado - Río Turbio - Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. En la actualidad, lleva adelante el servicio de operación y mantenimiento.
FOCOLARE S.A.	Empresa desarrolladora dedicada al proyecto inmobiliario Torre Focolare, localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Otorgamiento de garantías a sus socios partícipes, generalmente PyMEs, con el objeto

FIDUS S.G.R.	de facilitarles el acceso al crédito mediante la celebración de contratos de garantía recíproca, como así también la provisión de asesoramiento técnico, económico y financiero a dichos socios.
MINERA GEOMETALES S.A.	Exploración y explotación de recursos minerales, incluyendo todas las actividades mineras vinculadas y, en especial, exploración geológica en proyectos de oro y cobre.
LÍNEAS MESOPOTÁMICAS S.A. (LIMSA)	Empresa adjudicataria de las obras vinculadas con las líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública internacional para la Interconexión Rincón Santa María - Rodríguez. Construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de dicha interconexión y de la prestación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente en dicho subtramo. En la actualidad, lleva adelante el servicio de operación y mantenimiento.
LÍNEAS DEL NORTE S.A. (LINSa)	Empresa adjudicataria de las obras vinculadas con las líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública internacional para la Interconexión NEA - NOA. Construcción, operación y mantenimiento de la referida interconexión y de la prestación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente. En la actualidad, lleva adelante el del servicio de operación y mantenimiento.
LÍNEAS DEL COMAHUE CUYO S.A. (LICCSA)	Empresa adjudicataria de las obras vinculadas con las líneas eléctricas de alta tensión, como resultado de la licitación pública internacional para la Interconexión Comahue - Cuyo. Construcción, operación y mantenimiento de la referida interconexión y de la prestación del servicio de transporte de electricidad, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente. En la actualidad, lleva adelante el servicio de operación y mantenimiento.
SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.	Construcción y venta de unidades funcionales en Puerto Madero.
COMPRADOR	
GRUPO EMES S.A. (antes GRUPO DOLPHIN S.A.)	Actividades aerocomerciales y financieras.
CT MITRE OFFICE S.A.	Alquiler de oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SITIOS ARGENTINOS S.A.	Tiene por objeto el desarrollo, prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones y administración en materia de negocios financieros. A la fecha de la presentación, se encuentra sin actividad.
ORIGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Operación de seguros de retiro, rentas vitalicias y coberturas de seguro de retiro voluntario individual y colectivo.
ORIGENES SEGUROS S.A.	Operación de seguros de vida, accidentes personales, salud y sepelio.
EMES AIR S.A.	Explotación de servicios de transporte aéreo no regular y la realización de actividades relacionadas a las aeronaves.
ESTANCIA MARIA S.A.	Administración, arrendamiento y urbanización de lotes e inmuebles. En la actualidad, no realiza actividad alguna.
HIDROELÉCTRICA LOS NIHUILES S.A.	Generación de energía hidroeléctrica en la provincia de Mendoza.
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.	
CENTRAL TÉRMICA PIEDRA BUENA S.A.	Generación de energía térmica convencional en la provincia de Buenos Aires.
CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA S.A.	Generación de energía térmica convencional en la provincia de Neuquén.
CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A.	Generación de energía térmica convencional en la provincia de Salta.
GREENWIND S.A.	Desarrollo de un parque eólico situado en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), con una capacidad de 100MW. El único activo que posee consiste en el derecho de usufructo sobre 1.500 hectáreas de tierra.
PARQUES EÓLICOS DEL FIN DEL MUNDO S.A.	Desarrollo de un parque eólico localizado en Coronel Pringles (provincia de Buenos Aires), con una capacidad de 50MW. El único activo que posee consiste en el derecho de usufructo sobre 500 hectáreas de tierra.
PARQUES EÓLICOS ARGENTINOS S.A.	Desarrollo de un parque eólico ubicado en Las Armas, partido de Maipú (provincia de Buenos Aires), con una capacidad de 50MW. El único activo que posee consiste en el derecho de usufructo sobre 440 hectáreas de tierra.
PAMPA COMERCIALIZADORA S.A.	(i) Actividades de inversión, y (ii) actividades comerciales vinculadas con la adquisición y venta mayorista de energía eléctrica y de gas producida por terceros y a consumir por terceros y servicios relacionados.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Prestación de los servicios de transmisión de energía eléctrica en alta tensión, en su carácter

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.	de única concesionaria y en conjunto con sus subsidiarias.
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRANSBA S.A.	Prestación, con carácter exclusivo, de los servicios de transmisión de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires.
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.	Distribución y comercialización de energía eléctrica, en forma exclusiva, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos partidos de la zona noroeste del área metropolitana del Gran Buenos Aires.
PETROLERA PAMPA S.A.	Exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, y comercialización de los mismos.
BODEGA LOMA LA LATA S.A.	Actividades vinculadas en el sector agropecuario y, en especial, con el sector vitivinícola.
PETROBRAS ARGENTINA S.A.	Exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas. Producción, refinación, transporte y comercialización de combustibles.
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.	Exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural.
Eg3 RED S.A.	Instalación, explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles, lubricantes y derivados.

ENECOR S.A.	Construcción, operación y mantenimiento de las obras necesarias y de los servicios de electroducto correspondientes a la obra Estación Transformadora (ET) 500/132/33KV "Paso de la Patria" y su vinculación con la ET "Santa Catalina", en la provincia de Corrientes, y obras complementarias, incluyendo su explotación por concesión bajo la modalidad de transportista independiente en dicho tramo, con licencia de TRANSNEA S.A. ¹⁶ . Actualmente, tiene a su cargo la operación y mantenimiento de 21km de 132kV.
WORLD ENERGY BUSINESS S.A.	Comercialización y transporte de hidrocarburos y energía.

ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A.	Construcción de una nueva central de generación térmica en el Parque Industrial Pilar (provincia de Buenos Aires).
--	--

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

97. En virtud de lo expuesto, se observa, en primer lugar, la existencia de relaciones vinculadas con la actividad de transporte de energía eléctrica, considerando que el comprador co-controla a la firma TRANSENER y que, a partir de la presente operación, adquiere participación en las transportistas independientes CATESA, LIMSA, LINSa y LICCSA, consolidándose en una única unidad económica. A efectos del análisis, a continuación, se efectuarán una serie de consideraciones en relación con el marco regulatorio.

98. TRANSENER posee el derecho exclusivo de prestar el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión de Argentina, por un período de 95 años contados a partir del 17 de julio de 1993, fecha de otorgamiento de la concesión por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Dicha concesión fue el resultado de una licitación pública internacional, celebrada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.065 y su decreto reglamentario, que establece el régimen legal para la generación, transporte y distribución de electricidad.

99. TRANSENER es la responsable de la operación y el mantenimiento de 14.489 kms. de líneas de transmisión en 500kV y 220kV, de los cuales opera y mantiene en forma directa 12.383 kms., que representan el 85,4% de la red nacional de energía eléctrica en extra alta tensión. Los restantes 2.106 kms. son operados por transportistas independientes bajo la supervisión de TRANSENER¹⁷.

100. Por su parte, LINSa, LIMSA, LICCSA y CATESA son transportistas independientes, que operan bajo licencia otorgada por TRANSENER, de acuerdo con lo establecido por el marco regulatorio. En efecto, la actividad del transportista independiente está reglada por una licencia técnica que le otorga la transportista concesionaria del sistema de transporte a cuyo sistema se vincula -en este caso, TRANSENER-, la única responsable ante los usuarios del transporte de energía eléctrica y ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de la prestación del servicio público de energía eléctrica¹⁸.

101. De este modo, si bien LINSa, LIMSA, LICCSA y CATESA, en su condición de transportistas independientes, tienen a su cargo la operación y el mantenimiento de sus redes, son licenciatarias de TRANSENER, por lo que la consolidación en una única unidad económica de todas ellas no genera efectos en el mercado de transporte de energía eléctrica en términos competitivos, dada la condición de monopolio legal de aquélla y considerando el marco regulatorio vigente.

102. En segundo lugar, cabe considerar que IECSA, por sí misma y a través de sus subsidiarias y UTEs en las que participa, desarrolla su actividad principal en el sector de construcción de obras de gran magnitud y complejidad, también denominadas obras de infraestructura de gran envergadura, que incluye la construcción de la infraestructura necesaria para la generación y transmisión de energía, así como la construcción de gasoductos. De esta manera, estaría en condiciones de ofrecer sus servicios de construcción al comprador.

103. El sector de construcción de obras de infraestructura de gran envergadura tiene como principal comitente al Estado, por lo que no hay riesgo de que la operación pudiera implicar un cierre de mercado para otras empresas constructoras diferentes de las partes de la presente operación.

104. Por otro lado, tampoco cabe esperar que la presente operación pudiera generar efectos problemáticos en los mercados de empresas que demandan construcción de obras de gran envergadura ya que existe una diversidad de oferentes nacionales e internacionales capaces de satisfacer dicha demanda. Entre los principales competidores se encuentran empresas como el grupo TECHINT, J. Cartellone Construcciones

Civiles S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Rovella Carranza S.A. etc.

105. Por consiguiente y para concluir, a partir de la presente operación, no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados en los que participan las empresas afectadas. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.2. Cláusulas de Restricciones

106. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la Carta Oferta de fecha 16 de marzo de 2017-Ref. Oferta CCA01/2017, (versión no confidencial) obrante a fs. 95-126 del IF-2018-33790245-APN-DR#CNDC, las partes a fs. 119 del referido IF, se refieren a “CONFIDENCIALIDAD”, identificada en la Cláusula 6.1 del citado Contrato.

107. En la cláusula 6.1 (a), “cada una de las partes se compromete a que la totalidad de la información revelada a una Parte por la otra Parte durante la redacción, negociación y ejecución de este Contrato y de los restantes Documentos de la Transacción, será considerada confidencial y será tratada de tal forma. Asimismo, en el caso del Vendedor y sus asesores deberán mantener confidencialidad respecto de cualquier asunto relativo a las Sociedades Adquiridas. Las partes acuerdan no revelar ninguna información confidencial a terceros o utilizar o permitir el uso de dicha información de manera perjudicial para la otra sin el consentimiento expreso y por escrito de la otra Parte. Nada de lo previsto en el presente será interpretado como un impedimento para que cualquiera de las Partes otorgue acceso a la información confidencial mencionada anteriormente a sus asesores financieros, abogados y contadores, siempre y cuando se encuentren sujetos a una obligación de confidencialidad en términos sustancialmente idénticos a los establecidos en esta Cláusula 6.1 y sujeto a que, a pesar de lo anterior, cada Parte será absolutamente responsable por cualquier acción de sus asesores financieros, abogados y contadores”.

108. En la misma Cláusula, inc. (b), “las partes acuerdan que cada Parte se encontrará autorizada a utilizar o revelar la información confidencial con la otra Parte, (i) que sea o se vuelva de dominio público por cualquier causa que no sea la violación de la obligación de confidencialidad impuesta en el presente, (ii) conforme sea requerido por la Ley, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 6.1(c), (iii) conforme sea requerido por parte de una Autoridad Gubernamental, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 6.1 (c), y(iv) cuando autorizado por escrito por la Parte propietaria de dicha información”.

109. En el inciso (c), acordaron que “En el caso de que se requiera a una Parte revelar cualquier porción de la información confidencial (incluyendo sin limitación, mediante pregunta oral, interrogatorios, solicitud de información o documentos, investigación civil o procesos similares), dicha Parte notificará inmediatamente por escrito a la otra Parte de dicha solicitud y sus circunstancias para que la otra Parte pueda solicitar una orden judicial apropiada o, si fuese aplicable, liberarse del cumplimiento conforme lo establecido en ésta Cláusula 6.1. Si en caso de ausencia de una orden judicial o ante la imposibilidad de obtener una liberación de cumplimiento de la otra Parte, se le requiere a la Parte pertinente, luego de una consulta con un asesor externo, revelar información confidencial, dicha Parte tendrá derecho a revelar sólo aquella porción de la información confidencial que el asesor externo de dicha Parte crea que tal Parte deba revelar sin resultar responsable por haber suministrado dicha información”.

110. Asimismo, las partes a fs. 125 del citado IF, se refieren a “OBLIGACIÓN DE NO COMPETENCIA”, identificada en la Cláusula 6.10 del referido Contrato y “OBLIGACIÓN DE NO CONTRATAR”, identificada en la Cláusula 6.12.

111. En relación a la Cláusula 6.10, en la misma “(a) el Vendedor se obliga, durante el período restringido²², a no Controlar ni ser titular (y causar que ningún integrante de su Familia ni Sociedad Relacionada suya controle, ni sea titular), de acciones o cualquier participación en, y a no relacionarse (y causar que ningún integrante de su Familia ni de sus Sociedades Relacionadas se relacione) como socio,

accionista o equivalente con, en forma directa o indirecta, cualquier Persona que participe (ya sea en forma directa o indirecta) en cualquier Negocio Restringido en cualquier parte de Argentina, sin el previo consentimiento por escrito del Comprador (el cual podrá ser discrecionalmente otorgado, demorado o denegado por ésta última); estableciéndose, sin embargo que a efectos de ésta Cláusula 6.10 la titularidad de títulos que representen un porcentaje inferior o igual al 10% del capital social y de los derechos de voto de cualquier Persona que participe en cualquier Negocio Restringido en cualquier parte de Argentina no será considerada una violación de lo previsto en ésta Cláusula 6.10”.

112. En relación a la misma Cláusula las partes acordaron que “(b) El Vendedor reconoce y acuerda que (i) sus compromisos establecidos en esta Cláusula 6.10 son una parte esencial de este Contrato y que constituyen obligaciones separadas e independientes que no serán afectadas por cualquier incumplimiento de las otras obligaciones de las Partes bajo el presente, y (ii) el Precio ha sido determinando considerando, y constituye remuneración de, estos compromisos de no hacer”.

113. En relación a la Cláusula 6.12, “El Vendedor se obliga, durante el Período Restringido, a no contratar, ni ofrecer empleo o cargo alguno, directa o indirectamente, a ninguna persona que a la Fecha de Cierre desempeñe funciones profesionales, gerenciales o jerárquicas en cualquier Sociedad Adquirida, con excepción de aquellas (i) listadas en el Anexo 6.11, o (ii) que hayan dejado de ser empleados de la Sociedad Adquirida al menos un año antes de la fecha de su contratación”.

114. De acuerdo a lo anteriormente descripto, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que en virtud del plazo establecido en la cláusula 6.1 (b), en cuanto a la Confidencialidad, que indiquen el plazo de la misma, y en cuanto a las Cláusulas 6.10 y 6.12, las que se establecieron por el término del Período Restringido, que informen si hubo o no transferencia de know how, y que, en caso afirmativo, describa los conocimientos y/o prácticas técnicas administrativas que lo componen, como cualquier variable que fundamente su duración.

115. Con fecha 23 de abril de 2019, las partes realizaron una presentación, por la cual manifiestan que la cláusula 6.1 (b) no se estableció un plazo específico de duración de la Cláusula de Confidencialidad, y que en relación a la Cláusula 6.10 y 6.12, no hubo transferencia de know how.

116. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

V. CONFIDENCIALIDAD

117. En la presentación inicial de fecha 23 de marzo de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de la Oferta para la celebración del Contrato de Compraventa de Acciones, acompañando el informe no confidencial.

118. Con fecha 17 de abril de 2017, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que acompañaran el informe no confidencial correspondiente del cual surjan todos los datos, párrafos y anexos que posibiliten determinar la relación y vinculación del resumen con el documento cuya confidencialidad se peticiona, reservando provisoriamente por ante la entonces Secretaría Letrada de esta Comisión Nacional, la documentación identificada como: “ANEXO CONFIDENCIAL (CONC. 1436)”.

119. El día 1° de junio de 2017, las partes realizaron una presentación acompañando un nuevo informe no confidencial.

120. Con fecha 4 de agosto de 2017, esta Comisión Nacional, entendió que la información se hallaba incompleta, y solicitó a las partes que acompañaran un nuevo informe no confidencial que contenga la información necesaria para analizar la operación, e informándoles que el plazo establecido en el Art. 13

continuaba suspendido.

121. El día 20 de septiembre de 2017, las partes realizaron una presentación, acompañando un nuevo informe no confidencial.

122. Con fecha 27 de octubre de 2017, y habiendo analizado el informe no confidencial acompañado por las partes, esta Comisión Nacional entendió que la información se hallaba incompleta, y les solicitó a las partes que acompañen copias de los contratos de Prenda de Acciones en favor del Vendedor, y la copia del Instrumento por el cual el Vendedor constituye un derecho real de usufructo sobre las acciones de LATIFER en ODS, IECSA y CREAURBAN a favor del Comprador, e informándoles que el plazo establecido en el Art. 13 continuaba suspendido.

123. El día 5 de diciembre de 2017, las partes realizaron una presentación acompañando la documentación requerida, y solicitaron la Confidencialidad del contrato de Prenda de Acciones, por lo que con fecha 10 de enero de 2018, esta Comisión Nacional, ordenó reservar provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional, formándose el Anexo identificado como: “Anexo confidencial provisorio A: Anexo Confidencial 2f”, solicitando a las partes que acompañen un informe no confidencial, e informándoles que el plazo establecido en el Art. 13 continuaba suspendido.

124. El día 2 de marzo de 2018, las partes realizaron una presentación acompañando un informe no confidencial en relación al Contrato de Prenda de Acciones, teniendo por cumplido con lo solicitado²³.

125. En relación a la procedencia de las confidencialidades solicitadas, y considerando que la documentación presentada por las partes, importa información sensible para la concepción de las mismas, esta Comisión Nacional considera que deben concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes en fecha 16 de marzo de 2017, a saber: punto 2 f), Oferta para la Celebración del Contrato de Compraventa de Acciones, y de la solicitada en fecha 5 de diciembre de 2017, en relación al Punto 2 f.) Contrato de Prenda de Acciones, por lo que debe otorgarse carácter definitivo a los anexos confidenciales formados y reservados provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

126. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio que las resuelva en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

V. CONCLUSIONES

127. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

128. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: a) autorizar la operación notificada, consistente en una transacción, a través de la cual, EMES ENERGÍA ARGENTINA LLC., adquiere a ANGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA: i) el 100% de las cuotas de LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES S.L.; ii) el 51% del capital social de ODS S.A.; iii) el 2,625% del capital social de IECSA S.A.; y iv) el 1,08% del capital social de CREAURBAN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; b) conceder de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes en fecha 16 de marzo de 2017, a saber: punto 2 f), Oferta para la Celebración del Contrato de Compraventa de Acciones, y de la solicitada en fecha 5 de diciembre de 2017, en relación al Punto 2 f.) Contrato de Prenda de Acciones, formando con la documentación reservada por la Dirección de Registro un anexo confidencial definitivo.

129. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe la presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ Equivalentes a 132.470.882 acciones ordinarias, cada una con un valor nominal y con derecho a un voto de ODS, representativas del 51% del capital social.

² Correspondientes a 31 acciones ordinarias, cada una con un valor nominal de \$400.000 y con derecho a voto de IECSA y 64 acciones preferidas, cada una con un valor nominal de \$400.000 y sin derecho a voto de IECSA, que conjuntamente representan el 2,625% referido.

³ Representadas por 3.290.607 de acciones ordinarias, cada una con un valor nominal de \$1 con derecho a un voto, y representativas del 1,08% del capital social.

⁴ De acuerdo a las copias de las respectivas constancias de aceptación de la oferta por parte de EEA, obrantes a fs. 111-114, las de transferencia de acciones de ODS a fs. 115-120, las de IECSA fs 123-127 y CREAURBAN a fs. 128-136 del IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

⁵ De acuerdo a lo manifestado por las partes en su presentación inicial, TRESEMES con posterioridad a la operación será titular de las acciones de forma indirecta de ODS, IECSA y CREAURBAN, ver fs. 16 IF-2018-33789490-APN-DR#CNDC.

⁶ Según informan las partes en su presentación inicial, y obrante a fs. 17 del IF-201833789490-APN-DR#CNDC, la empresa se encuentra inactiva al momento de la presentación del Formulario F1.

⁷ Dado que Pampa no tiene más de la mitad del capital ni de los votos, ni el poder de designar en forma permanente más de la mitad de los miembros del directorio, ni de dirigir las actividades de Citelec, entendemos que ni Citelec ni Transener constituyen estrictamente Empresas Involucradas.

⁸ Ello no implica en modo alguno sostener que Pampa controla Transener dado que el 50% de las acciones y derechos de voto de Citelec son de titularidad de otro accionista, razón por la cual Pampa no puede adoptar por sí misma decisiones en Citelec ni en Transener, siendo necesario el voto favorable de Enarsa, absolutamente independiente de Pampa.

⁹ Por otra parte, PAMPA, PESA, ALBARES y PEISA resolvieron fusionarse, siendo PAMPA la sociedad absorbente y continuadora, conforme surge de la Resolución RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT, de fecha 13 de septiembre de 2018, y dictamen de fecha 8 de Agosto de 2018 correspondiente a la "CONC. 1346-IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP, expediente N° EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)" y su acumulado, el Expediente N° S01:0503987/2016 caratulado "PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. Y PETROBRAS ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1388)".

¹⁰ A la fecha de esta presentación, la Sociedad se encuentra aún en su etapa preoperativa en ciertas áreas en la Provincia de Mendoza y en la realización de actividades de exploración

¹¹ Cfe. artículo 8 del Decreto N° 480/2018.

¹² Ver. Fs. 172-173 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC.

¹³ Ver fs. 152 IF-2018-33789971-APN-DR#CNDC

¹⁴ Ver fs. 162-164 IF-2018-33789954-APN-DR#CNDC

¹⁵ Ver fs. 8-13 del IF-2018-33790245-APN-DR#CNDC

¹⁶ TRANSNEA S.A. es la concesionaria del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del noroeste argentino.

¹⁷ También es responsable de la operación y el mantenimiento de 57 Estaciones Transformadoras que forman parte de su red.

¹⁸ La actividad del transportista independiente, en la etapa de operación y mantenimiento, es funcionalmente la misma que la de un transportista, esto es, vincular eléctricamente distintos nodos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Sin embargo, no se lo considera como tal en los términos del art. 7° de la Ley N° 24.065, dado que para ello se exige la posesión de la titularidad de una concesión de transporte de energía eléctrica.

¹⁹ Expediente N° S01:0483662/2007, caratulado "ÁNGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA Y SIDECO SUDAMERICANA S.A. s/ notificación Artículo 8 Ley N° 25.156 (Conc. 671)", Dictamen CNDC N° 754 de fecha 02/10/2009 y Resolución N° 779 de fecha 19/10/2009.

²⁰ Los procesos licitatorios son un mecanismo de selección de proveedores que, por definición, están orientados a que los oferentes compitan por la prestación de un servicio o provisión de uno o varios productos, con sustento en el interés que el comprador y órgano licitante tiene para escoger la opción más eficiente.

²¹ Según informaron, para las estimaciones se utilizó la información obtenida de los estados contables publicados por cada una de las empresas en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, así como de las páginas web de las mismas. También se utilizó como fuente de información las publicaciones vertidas en el Boletín oficial y en páginas oficiales.

²² De conformidad con lo acordado por las partes, en su Artículo I-Definiciones, se define a Período Restringido, el cual significa el período que comienza en la Fecha de Cierre y finaliza (i) el tercer aniversario de la Fecha de Cierre, (16/03/2017 a 16/03/2020) o (ii) en caso que, antes de la fecha referida en el apartado anterior (i) ocurriera un Cambio de Control en IECSA como resultado del cual el Acionista Controlante deje de tener el Control exclusivo en dicha sociedad.

²³ Dicho contrato de prenda de acciones se realizó al sólo efecto de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de todas las Obligaciones de EEA bajo el Contrato de Compraventa de Acciones, los Otorgantes se comprometieron a otorgar en favor del Beneficiario una prenda en primer grado de privilegio sobre el 100% de las acciones de IECSA.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.25 13:21:36 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.25 13:23:14 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.25 14:43:00 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.25 15:41:52 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.25 15:42:05 -03'00'